

1501041-90.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... da ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência e a quantidade de droga apreendida, não leva a ideação outra senão a de a droga encontrada destinava-se efetivamente ao consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas.

O acusado foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em prisão preventiva (fls. 45/49).

A denúncia foi oferecida em 13/12/2021 (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501041-90.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501041-90.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2334631/2021 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 21851211 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1421/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2334631 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1421/21/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDER NOGUEIRA BORGES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra EDER NOGUEIRA BORGES, brasileiro, convivente, auxiliar de serviços gerais, RG nº 45116510 SSP/SP, nascido em 04/03/1994, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Joana dos Santos Borges e de Jetulio Nogueira Borges, residente na Otávio Vicente da Silva, nº 396, Vila Santa Rosa, Pirapozinho/SP, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:

Consta, dos inclusos autos que, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta de 06h30, na Rua Otávio Vicente da Silva, nº 396, Vila Santa Rosa, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, EDER NOGUEIRA BORGES, qualificado às fls. 06/07, guardava e tinha em

depósito, 12,2g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 13/14).

Conforme o apurado, o denunciado guardava e tinha em depósito, no interior de sua residência, 12,2g de maconha, para a entrega ao consumo de terceiros.

Na data dos fatos, os policiais civis dirigiram-se até à residência do denunciado para o cumprimento do mandado de busca domiciliar expedido por este Juízo no feito nº 1501029-69.2021.8.26.0456, tendo em vista que, após denúncias anônimas relatando a prática do comércio de drogas pelo denunciado, foi observado pelos policiais, durante campana, movimentação de usuários de drogas conhecidos nos meios policiais nas proximidades da residência.

Durante o cumprimento da diligência foi localizado no quarto do denunciado, dentro de uma gaveta, 12,2g de maconha e um dichavador.

Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente as informações da ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência e a quantidade de droga apreendida, não leva a ideiação outra senão a de a droga encontrada destinava-se efetivamente ao consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas.

O acusado foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em prisão preventiva (fls. 45/49).

A denúncia foi oferecida em 13/12/2021 (fls. 65/66).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia em 17/01/2022 (fls. 94/97).

A denúncia foi recebida em 20/01/2022 (fls. 98/103).

Na audiência realizada nesta data, foram ouvidas testemunhas arroladas na denúncia e foi o réu interrogado, tendo a defesa desistido da inquirição da testemunha faltante Edson Nogueira Borges. Em alegações orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com a aplicação da agravante da reincidência e fixação do regime fechado para cumprimento da pena; a defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de tráfico para posse ilegal de drogas para consumo próprio (fls. 146/147).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade do processo, passo diretamente ao exame do mérito.

A materialidade do fato restou devidamente comprovada nos autos pela reunião dos elementos sensíveis do crime, em especial o Auto de Exibição/Apreensão (fls. 08/09); o Boletim de Ocorrência (fls. 10/12); o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 13/14); as fotografias da substância apreendida (fls. 27/33); e, o Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 124/126).

Quanto à autoria, por outro lado, deve-se ter certa cautela, com base nos depoimentos prestados na instrução.

Com efeito, tanto quando interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 06/07), quanto quando ouvido em Juízo, o acusado alegou que a droga apreendida em sua residência era para seu próprio consumo e que usava o dichavador quando consumia o entorpecente, afirmando, ainda, ser usuário de maconha há sete anos. Informou que na rua de cima de sua casa há um ponto de venda de drogas. Ao ser indagado sobre o motivo pelo qual está sendo acusado de tráfico, aduziu que costuma fazer uso da maconha na calçada do lado de fora de sua residência ou na garagem, para não usar dentro de casa, na frente de seus familiares, e acredita que os vizinhos se incomodavam com o cheiro e a fumaça e por isso foi denunciado.

Em Juízo foram ouvidos os policiais Marcos Leite de Almeida Nascimento e Nilson Glaucio Bonillo.

Marcos relatou que prestou apoio ao Delegado de Polícia no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do réu, entretanto, não participou das investigações anteriores, apenas deu cumprimento ao mandado, não sabendo, assim, dizer sobre o recebimento de denúncias apontando a residência do réu como local de venda de drogas, ou mesmo que ele fosse traficante. Aduziu que na residência foi apreendida uma porção de maconha e um dichavador; o próprio réu mostrou onde estava a droga, colaborando com o cumprimento do mandado. A droga estava dentro de uma

gaveta no quarto dele, em uma porção única. Segundo o policial, no momento da apreensão da droga Eder disse que era para uso dele, que não estava vendendo. Três policiais participaram da busca. Disse, por fim, que o imóvel era humilde, casa simples, pequena, de madeira, em um bairro simples.

O policial Nilson, por seu turno, asseverou que participou da busca na residência do réu, uma vez que foi convocado para prestar apoio, tendo ido até a casa do acusado para dar cumprimento ao mandado, nada sabendo sobre a investigação anterior à expedição da ordem de busca. Contou que ao chegarem na residência foram recepcionados pela mãe do acusado, que franqueou a entrada dos policiais para dentro do imóvel, e ao ser questionado, o réu informou possuir um pouco de droga dentro da gaveta, e junto com ela havia um dichavador. Fizeram buscas no restante da casa, mas nada mais de ilícito foi encontrado.

Nenhuma outra prova foi produzida no processo.

Destaque-se que, nos autos da Medida Cautelar nº 1501029-69.2021.8.26.0456 há apenas a informação de que, após o recebimento de denúncias anônimas de que o acusado, dentre outros indivíduos, estaria traficando drogas em Pirapozinho, tendo a polícia realizado campanha nas proximidades da residência e verificado movimentação constante de usuários de drogas já conhecidos no meio policial. Ocorre que essas informações não restaram sequer minimamente comprovadas em Juízo, tendo em vista que os policiais arrolados como testemunhas nada souberam dizer sobre a investigação, nem tampouco ouviram falar que o acusado estivesse vendendo drogas, ou fornecendo-as a terceiros a qualquer título.

Ou seja, as provas são frágeis para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, haja vista que em momento algum restou confirmado que a maconha encontrada em seu quarto fosse destinada ao fornecimento a terceiros, nem tampouco que, de fato, houvesse movimentação de usuários de entorpecentes em sua residência. Dúvida não resta de que EDER é usuário de maconha, circunstância que, por si só, não afasta a condição de traficante, entretanto, no caso em análise não há conjunto probatório suficiente para formação da convicção de que a conduta do réu configure o delito de tráfico de entorpecentes.

O fato de terem sido recebidas prévias denúncias anônimas de que o acusado fosse traficante em Pirapozinho/SP não autoriza a condenação pelo fato descrito na denúncia, uma vez que o tráfico não restou comprovado por ocasião do fato levado a julgamento neste processo, o que é reforçado pela pequena quantidade de droga encontrada com o acusado, perfeitamente compatível com a condição de usuário. Reza o art. 28, § 2º, da mencionada Lei, que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Assim, a análise dessas circunstâncias permitiu a esta magistrada inferir que o fato narrado na denúncia não se enquadra no tipo do art. 33, mas no do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, as provas produzidas judicialmente não confirmaram os indícios do inquérito policial que levaram ao oferecimento da denúncia, tendo em vista que não há provas suficientes a indicar que o acusado estava comercializando drogas.

Enfim, o conjunto probatório mostra-se bastante frágil e nebuloso, pairando dúvidas no âmbito desta julgadora, de maneira que, para que seja feita justiça no caso concreto, deve ser aplicado o princípio *in dubio pro reo*.

Até mesmo em casos de maiores quantidades de drogas apreendidas, desde que as provas não sejam contundentes a ensejar uma condenação por tráfico, deve-se desclassificar o delito para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, se comprovado que o agente era usuário de droga.

Prosseguindo nessa linha de raciocínio, impende observar que, se por um lado, indícios bastam para o oferecimento da denúncia, por outro, são absolutamente insuficientes para embasar um decreto condenatório, de modo que as provas coligidas aos autos determinam que se conclua que o ato praticado pelo réu não se amolda ao tipo a ele imputado, cabendo, então, desclassificar a conduta primeiramente descrita na denúncia (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), para aquela prevista no art. 28, do mesmo diploma.

Certa a condenação quanto ao delito de posse de droga para consumo pessoal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, porquanto o réu já fora condenado nos autos nº 0000805-50.2017.8.26.0456 pelo crime de tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 05/11/2020 e foi extinta pelo cumprimento em 25/01/2021.

Nada há que ser valorado na terceira fase.

Por conseguinte, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 meses, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, a ser indicado pelo Juízo da execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pretensão punitiva deduzida na denúncia para DESCLASSIFICAR o crime imputado na denúncia e CONDENAR o réu EDER NOGUEIRA BORGES, RG nº 45116510 SSP/SP, nascido em 04/03/1994, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Joana dos Santos Borges e de Jetulio Nogueira Borges, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 meses, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução.

Ante a desclassificação, revogo a prisão preventiva do réu. Expeça-se alvará de soltura clausulado, colocando-se o réu imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

Autorizo o réu a recorrer em liberdade, tendo em vista o montante e a natureza da pena a que foi condenado.

Determino a destruição do dichavador apreendido, assim como das amostras da droga apreendida, mediante certificação nos autos (artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ).

Não há danos a serem reparados, motivo pelo qual deixo de fixar valor mínimo para indenização (art. 387, IV, CPP).

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, entretanto, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se carta de guia; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; e, c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pirapozinho, 11 de fevereiro de 2022.

RENATA ESSER DE SOUZA

Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA